7월~8월 공인중개사 단원별모의고사 - 민법(민석기) 6회

문제지 형별	문제수	시험시간	수험번호	성명
A형	30문제	35분		

< 유 의 사 항 >

○ 먼저 문제지 상태와 수량 확인

○ 문제지에 수험번호와 성명을 기재

○ 답안카드에 문제지 유형을 기재 후 해당란에 표기

제2과목 : 민법및민사특별법

01. 유치권에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 유치권은 동산과 부동산 모두를 대상으로 성립될 수 있다.

② 건물 신축공사를 도급받은 수급인이 사회통념상 독립한 건물이 되지 못한 정착물을 토지에 설치한 상태에서 공사가 중단된 경우, 토지에 대하여 유치권을 행사할 수 없다.

③ 유치권의 목적물은 채무자 소유일 필요는 없다.

④ 건물 신축공사 수급인은 자신이 신축하여 소유하고 있는 건물에 공사대금 채권을 회수하기 위하여 유치권을 행사할 수 없다.

⑤ 저당권이 설정된 부동산에 대한 소유권을 취득한 자가 그 부동산에 유익비를 지출한 경우, 유익비상환청구권을 피담보채권으로 유치권을 행사할 수 있다.

02. 유치권의 피담보채권으로 인정될 수 있는 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

㉮ 견련관계 있는 채권과 동일한 법률관계 또는 동일한 사실관계로부터 발생한 채권

㉯ 임차인의 임대차 보증금 반환채권

㉰ 기존 임차인의 신규 임차인에 대한 권리금 채권

㉱ 매수인에게 소유권을 이전하였으나 매매대금을 지급받지 못한 매도인의 매매대금 채권

① ㉮ ② ㉰

③ ㉯, ㉰, ㉱ ④ ㉮, ㉯, ㉰, ㉱

⑤ 없음

03. 유치권에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 간접점유에 의한 유치권이 인정될 수 있다.

② 채무자가 직접 점유하는 물건을 채권자가 간접점유 하는 경우에도 유치권이 인정될 수 있다.

③ 임대차 기간 종료 후에 임차인이 건물에 임의로 지출한 유익비의 상환을 위해서는 유치권을 행사할 수 없다.

④ 물건의 점유 전에 관련되는 채권이 발생하고 후에 그 물건의 점유를 취득한 경우에도 유치권이 성립될 수 있다.

⑤ 점유자의 유익비상환청구에 대하여 법원의 상환기간 허여가 있었다면 유치권은 인정되지 않는다.

04. 유치권에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 유치권은 동시이행항변권과 병존할 수 있다.

② 유치권의 성립을 배제하기로 하는 약정도 효력이 발생될 수 있다.

③ 임대차가 종료되면 목적물을 원상복구하기로 하였다면 임차인은 유익비상환청구권을 피담보채권으로 유치권을 주장할 수 없다.

④ 경매개시 결정 이후에 점유를 취득하였면 유치권은 성립될 수 없다.

⑤ 소유자의 유치물 반환청구 소송에서 유치권자의 유치권 항변이 인정되면 법원은 상환이행판결을 한다.

05. 유치권에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 유치권자는 유치물로부터 과실을 수취하여 다른 채권자보다 먼저 자기 채권의 변제에 충당할 수 있다.

② 유치권자는 감정인의 평가에 의하여 유치권의 목적물로 직접 변제에 충당할 것을 법원에 청구할 수 있다.

③ 유치권자는 유치물에 지출한 필요비나 유익비의 상환을 청구할 수 있는 권리가 있다.

④ 유치권의 목적인 건물이 화재로 소실 된 경우, 유치권자는 화재보험금에 대하여 유치권을 행사할 수 있다.

⑤ 유치권자는 유치권의 목적물을 선량한 관리자의 주의로 관리하여야 할 의무를 부담한다.

06. 甲소유의 X주택에 乙이 1천만원의 공사대금채권으로 유치권을 행사하고 있는 경우에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 乙이 유치권을 행사하는 동안 공사대금채권의 소멸시효는 진행되지 않는다.

② 乙은 X주택을 경매하여 경매 절차에서 피담보채권의 우선변제를 받을 수 있다.

③ 乙이 유치권을 취득한 것이 X주택에 대한 경매가 개시되어 압류의 효력이 발생된 이후였다면 乙은 X주택의 경락인에게 유치권으로 대항하지 못한다.

④ 乙은 X주택의 경락인에게 공사대금의 변제를 청구할 수 있다.

⑤ 만일 甲과 乙이 유치권 포기하기로 특약을 한 사실이 있더라도 X주택의 경락인은 포기 특약의 효력을 주장하지 못한다.

07. 甲소유의 다세대 주택 201호와 202호를 일괄하여 창호공사를 완료한 乙이 201호 만을 점유하면서 유치권을 행사하고 있는 경우에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

㉮ 乙은 202호에서 발생한 공사대금을 변제 받지 못하였음을 이유로 201호에서 유치권을 계속할 수 없다.

㉯ 乙이 甲의 동의 없이 201호에 거주하면서 사용하고 있더라도 이는 정당한 사용에 해당하므로 甲에 대하여 부당이득 반환의무를 부담하지 않는다.

㉰ 乙로부터 201호의 점유 및 관리를 위탁받은 丙이 201호를 점유하고 있다면 丙은 甲의 반환청구에 대하여 201호의 반환을 거절할 수 있다.

㉱ 乙이 甲의 동의 없이 201호를 丁에게 임대하여 丙이 인도받아 주민등록을 완료하였다면, 丁은 甲에게 임차권으로 대항할 수 있다.

① ㉮ ② ㉰ ③ ㉱

④ ㉮, ㉯ ⑤ ㉰, ㉱

08. 유치권에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 채무자는 유치권자에게 상당한 담보를 제공하더라도 유치권의 소멸을 청구할 수 없다.

② 여러 필지의 토지에 유치권을 행사하던 유치권자가 그 중 일부 토지에 대하여 선량한 관리자의 주의 의무를 위반한 경우, 모든 토지에 대한 유치권의 소멸을 청구할 수 있다.

③ 유치권자가 제3자의 점유 침탈에 의하여 점유를 상실한 경우, 유치권이 소멸하지 않는다.

④ 유치권자가 점유를 침탈 당한 경우, 점유의 회수를 청구하는 소송을 제기한 것 만으로도 유치권이 회복 된다.

⑤ 유치권자가 점유를 침탈 당한 경우, 유치권 침해로 인한 손해배상청구권은 1년 이내에 행사하여야 하는 것은 아니다.

09. 다음 중 저당권의 객체가 될 수 없는 것을 모두 고른 것은?

㉮ 1필의 토지의 일부	㉯ 부동산의 공유지분
㉰ 지상권	㉱ 지역권

① ㉮ ② ㉯ ③ ㉱

④ ㉮, ㉱ ⑤ ㉮, ㉰, ㉱

10. 저당권에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 채권자와 저당권자는 원칙적으로 동일인이어야 한다.

② 채무자와 저당권설정자는 반드시 동일인이어야 한다.

③ 채권자와 채무자 및 제3자 사이에 합의가 있었고, 나아가 제3자에게 그 채권이 실질적으로 귀속되었다고 볼 수 있는 경우에는 제3자 명의의 근저당권 등기도 허용된다.

④ 저당권은 피담보채권과 분리하여 양도하지 못한다.

⑤ 저당권의 피담보채권은 금전채권에 한하지 않는다.

11. 저당권에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 저당권의 피담보채권이 소멸한 후에 그 저당권 이전의 부기등기를 경료 받은 자는 저당권을 취득할 수 없다.

② 저당권의 양도로 인하여 저당권 이전의 부기등기가 경료되어 있는 경우 변제로 인한 저당권의 말소는 저당권 양수인을 상대로 청구하여야 한다.

③ 저당권이 불법말소 된 후에 다른 채권자가 경매를 신청하여 경락대금이 완납되더라도, 불법말소 된 저당권의 회복등기를 청구할 수 있다.

④ 무효인 저당권에 의하여 경매가 개시되어 경매절차가 완료되었다면 경락인은 낙찰 받은 부동산의 소유권을 취득하지 못한다.

⑤ 경매 개시 이후에 저당권이 무효가 되었으나 그대로 경매절차가 완료되었다면 경락인은 낙찰 받은 부동산의 소유권을 취득할 수 있다.

12. 저당권의 효력이 미치는 범위에 관한 설명으로 틀린 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

> ㉮ 저당권의 효력은 저당권이 설정된 후 압류 전에 저당 목적물에서 발생한 차임채권에도 미친다.
> ㉯ 저당권의 효력은 저당권 설정 전에 저당 목적물에 부합 된 물건에도 미친다.
> ㉰ 저당권의 효력은 저당권 설정 후에 저당 목적물에 생겨난 종물에도 미친다.
> ㉱ 건물에 설정 된 저당권의 효력은 그 건물을 위한 지상권에도 미친다.

① ㉮ ② ㉯ ③ ㉱
④ ㉮, ㉱ ⑤ ㉰, ㉱

13. 저당권의 물상대위에 관한 설명으로 틀린 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

> ㉮ 토지 저당권자가 토지 수용 보상금에 대하여 물상대위하기 위해서는 보상금이 지급되기 전에 압류하여야 한다.
> ㉯ 건물의 화재로 인한 보험금을 이미 제3자가 압류하였다면 건물의 저당권자는 보험금에 물상대위할 수 없다.
> ㉰ 저당권의 목적토지가 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따라 협의취득된 경우, 저당권자는 그 보상금청구권에 대해 물상대위권을 행사할 수 없다.
> ㉱ 전세권에 저당권을 취득한 자는 전세권이 소멸하면 전세금을 압류하여 물상대위할 수 있다.

① ㉮ ② ㉯ ③ ㉰
④ ㉮, ㉱ ⑤ ㉯, ㉰

14. 다음 중 토지 저당권자가 일괄경매를 청구할 수 있는 경우를 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

> ㉮ 토지에 저당권이 설정될 당시에 저당권설정자 소유의 건물이 이미 존재하고 있었던 경우
> ㉯ 토지에 저당권이 설정된 이후에 저당권설정자가 건물을 신축하여 소유하고 있는 경우
> ㉰ 토지에 저당권이 설정된 이후에 저당권설정자가 건물을 신축한 이후에 제3자에게 건물을 처분한 경우
> ㉱ 토지에 저당권이 설정된 이후에 제3자가 축조한 건물을 현재 저당권설정자가 취득하여 소유하고 있는 경우

① ㉮ ② ㉯
③ ㉮, ㉰ ④ ㉯, ㉱
⑤ ㉯, ㉰, ㉱

15. 저당권에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 토지 저당권자는 지상 건물까지 일괄경매를 할 수 있는 경우에도 토지에 대한 경매만을 신청할 수 있다.
② 토지 저당권자에게 일괄경매청구권이 인정되는 경우에도 건물 매각대금에 대한 우선변제를 받을 수는 없다.
③ 저당권이 설정된 부동산의 소유권을 취득한 제3자는 저당권 실행에 의한 경매에서 경락인이 될 수 있다.
④ 저당 목적물의 제3취득자는 채무자의 의사에 반하여 저당권의 피담보채무를 대위 변제 할 수 있다.
⑤ 저당권이 설정된 후에 전세권을 취득한 자는 목적물에 지출한 유익비에 대한 상환채권을 경매에서 선순위 저당권자에 우선하여 변제 받을 수 없다.

16. 甲소유의 X건물에 A가 1번 저당권을 B가 2번 저당권을 취득한 경우에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① A가 이자를 B보다 우선변제 받기 위해서는 이를 등기하여야 한다.
② A가 B에 우선하여 배당 받을 수 있는 지연배상금은 이행기를 경과한 후 1년분에 한한다.
③ B가 X건물을 매수하여 소유권을 취득하게 되면 B의 저당권은 소멸한다.
④ A의 저당권이 무효가 된 이후에 새롭게 발생한 채권을 담보하기 위하여 A의 저당권을 유용할 수 없다.
⑤ B는 甲의 동의 없이 A에게 채무를 변제하고 A저당권의 말소를 청구할 수 있다.

17. 다음 중 2023년 5월에 1순위 저당권이 설정되어 있는 X토지에 대하여 2025년 3월에 개시 된 경매절차가 완료된 후에도 존속하는 권리를 모두 고른 것은?

> ㉮ X토지에 2023년 3월에 설정 된 지상권
> ㉯ X토지에 2023년 7월에 설정 된 지상권
> ㉰ X토지에 2023년 3월에 성립 하여 경매절차에서 피담보채무가 완제되지 않은 유치권
> ㉱ X토지에 2023년 7월에 성립 하여 경매절차에서 피담보채무가 완제되지 않은 유치권
> ㉲ X토지에 2025년 4월에 성립 하여 경매절차에서 피담보채무가 완제되지 않은 유치권

① ㉮ ② ㉮, ㉰
③ ㉮, ㉰, ㉱ ④ ㉮, ㉰, ㉱, ㉲
⑤ ㉮, ㉯, ㉰, ㉱, ㉲

18. 甲이 1번 저당권을 취득하고 난 후에 乙이 전세권을 취득하였고 이후에 丙이 2번 저당권을 취득한 부동산이 경매되는 경우에 관한 설명으로 틀린 것을 모두 고른 것은?

㉮ 甲이 경매를 신청한 경우, 乙의 전세권은 경매로 소멸한다.
㉯ 丙이 경매를 신청한 경우, 乙의 전세권은 경매로 소멸한다.
㉰ 丙이 경매를 신청한 경우, 乙이 배당요구를 하지 않았다면 乙의 전세권은 경매로 소멸하지 않는다.

① ㉮ ② ㉯ ③ ㉰
④ ㉮, ㉯ ⑤ 없음

19. 저당권에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 저당권자는 저당권의 목적물을 불법점유 하는 자에게 저당 목적물의 반환을 청구할 수 없다.
② 저당권설정자의 책임 없는 사유로 저당물이 멸실된 경우, 저당권자는 담보물보충청구권을 행사할 수 있다.
③ 저당권자는 담보물보충청구권과 손해배상청구권을 동시에 행사할 수 없다.
④ 제3자의 목적물 훼손에도 불구하고 저당 목적물의 경매를 통하여 피담보채권의 변제에 부족함이 없는 경우, 저당권자에게 손해배상청구권이 인정되지 않는다.
⑤ 저당권자는 저당목적물의 훼손으로 채권의 만족을 얻을 수 없음이 명백하다면, 저당권 실행 이전에도 저당물을 훼손한 자에게 손해배상을 청구할 수 있다.

20. 근저당권에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

① 근저당권의 채권최고액은 필요적 등기 사항이다.
② 근저당권의 피담보채권이 확정되기 전에 일시적으로 채권이 '0'원이 되더라도 근저당권이 소멸하지 않는다.
③ 근저당권에 있어서 우선변제 받을 수 있는 지연이자는 변제기 경과한 후 1년분에 한하지 않는다.
④ 근저당권에서 이자는 채권최고액에 산입한 것으로 본다.
⑤ 근저당권의 실행비용은 경매에서 채권최고액에 산입하여 우선변제 된다.

21. 근저당권에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

㉮ 근저당권자가 스스로 경매를 신청한 경우, 근저당권의 피담보채권은 경매 신청시에 확정된다.
㉯ 후순위 근저당권자가 경매를 신청한 경우, 선순위 근저당권의 피담보채권은 경매 신청시에 확정된다.
㉰ 피담보채권이 확정된 이후에 새로 발생된 원본채권은 근저당권의 채권최고액 범위 내에서 담보된다.
㉱ 피담보채권이 확정되기 전에 발생된 채권에서 확정 이후에 발생된 이자나 지연손해금 채권은 근저당권의 채권최고액 범위 내에서 담보된다.

① ㉮, ㉰ ② ㉮, ㉱ ③ ㉯, ㉰
④ ㉯, ㉱ ⑤ ㉰, ㉱

22. 甲소유의 X토지에 乙을 채무자로 하는 채권최고액 6억원으로 하는 A명의의 근저당권이 설정되었고, A의 경매신청에 의하여 근저당권의 피담보채권액은 7억원으로 확정되었다. 다음 설명 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① A는 경매절차에서 6억원을 다른 채권자에 우선하여 변제 받을 수 있다.
② A가 경매를 취하하더라도 피담보채권액 확정의 효과는 번복되지 않는다.
③ 甲은 6억원을 A에게 변제하면 근저당권의 말소를 청구할 수 있다.
④ 乙은 6억원을 A에게 변제하면 근저당권의 말소를 청구할 수 있다.
⑤ 甲으로부터 X토지를 매수하여 소유권을 취득한 丙은 6억원을 A에게 변제하면 근저당권의 말소를 청구할 수 있다.

23. 甲은 채무자 乙에 대한 9억원의 채권을 담보하기 위해 乙소유의 X토지(8억원), 물상보증인 丙소유의 Y건물(4억원)에 대하여 1순위의 공동저당권을 취득하였다. X토지와 Y건물을 동시에 경매하여 배당하는 경우에 甲이 Y건물 매각 대금에서 우선변제 받는 금액은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 1억원
② 2억원
③ 3억원
④ 4억원
⑤ 0원

24. 공동저당권에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 공동저당권자는 공동저당권이 설정 된 여러 부동산 중 일부에 대한 저당권만을 먼저 실행할 수 있다.

② 공동저당의 목적인 채무자 소유의 여러 부동산을 동시에 배당하는 경우, 경매법원으로서는 각 부동산의 경매 대가에 비례하여 그 채권의 분담을 정하여야 한다.

③ 공동저당의 목적인 채무자 소유 부동산과 물상보증인 소유 부동산을 동시에 배당하는 경우, 경매법원으로서는 각 부동산의 경매 대가에 비례하여 그 채권의 분담을 정하여야 한다.

④ 공동저당권의 목적인 채무자 소유 부동산의 후순위 저당권자는 물상보증인 소유 부동산의 경매 절차에서 선순위 공동저당권을 대위행사할 수 없다.

⑤ 공동저당권의 목적인 물상보증인 소유 부동산의 후순위 저당권자는 채무자 소유 부동산의 경매 절차에서 선순위 공동저당권을 대위행사할 수 있다.

25. 가등기담보 등에 관한 법률에 대한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 피담보채권이 완제되지 않은 가등기담보권은 경매로 인하여 소멸하지 않는다.

② 가등기담보권은 피담보채권과 분리하여 제3자에게 양도하지 못한다.

③ 당사자 사이에 합의가 있고 제3자에게 그 채권이 실질적으로 귀속되었다고 볼 수 있으면 채권자 외에 제3자 명의의 가등기담보권도 유효하다.

④ 양도담보 목적물의 과실 수취권은 청산절차가 완료된 이후부터 채권자에게 귀속된다.

⑤ 양도담보권자는 목적물의 멸실로 인하여 발생한 화재보험금 채권에 대하여 물상대위 할 수 있다.

26. 甲소유의 X건물에 대하여 乙이 채권담보 목적의 소유권이전등기를 경료 받은 경우에 관한 설명으로 틀린 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

① 甲이 피담보채무 전부를 변제하고 乙에게 행사하는 말소등기청구권은 소멸시효에 걸리지 않는다.

② 청산절차가 완료되기 전까지 X건물의 사용 수익권은 甲에게 있다.

③ 乙은 甲으로부터 X건물을 임차하여 사용하고 있는 자에게 소유권에 기한 반환을 청구할 수 없다.

④ 甲은 변제기가 지난 때부터 10년이 지나면 乙명의의 소유권이전등기의 말소를 청구할 수 없다.

⑤ 乙이 청산절차 없이 목적물을 선의의 丙에게 양도하고 소유권이전등기를 경료해 주었다면, 甲은 丙명의의 등기를 말소할 수 있다.

27. 가등기담보등에 관한 법률에 대한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 매매대금의 지급을 담보하기 위하여 부동산에 매도인 명의의 가등기를 경료하는 경우에는 「가등기담보등에관한법률」이 적용되지 않는다.

② 담보계약은 체결하였지만 채권자 명의로 등기를 경료하지 않은 경우에도 채권자가 청산절차 없이 목적물을 타에 처분하면 가등기담보법을 위반한 것이라고 할 수 있다.

③ 3억원의 저당권이 설정되어 있는 5억원 상당의 부동산에 그 후 4억원 상당의 채권을 피담보채권으로 담보가등기를 경료한 경우, 「가등기담보등에관한법률」이 적용되지 않는다.

④ 가등기담보권의 사적 실행에 있어서 처분정산형의 담보권실행은 허용되지 않는다.

⑤ 가등기담보 목적물이 경매되는 경우 가등기담보권자가 채권신고를 하지 않으면 배당을 받을 권리를 상실한다.

28. 가등기담보등에 관한 법률에 대한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 3억원의 채권을 피담보채권으로 하는 가등기담보권의 목적물이 예약당시에는 5억원이었으나 실행통지 당시에는 4억원인 경우, 정당하게 평가 된 청산금은 1억원이다.

② 채무자에게 지급 할 청산금이 없다고 인정되는 경우에도 가등기담보권자는 청산금의 통지를 생략할 수 없다.

③ 채권자가 통지 한 청산금의 액수가 객관적 가액에 미달하는 경우에도 실행통지로서의 효력이 있다.

④ 가등기담보권의 피담보채권이 담보 가등기가 설정 된 이후에 추가될 수 없다.

⑤ 채무자에게 지급할 청산금이 없다고 인정될 때에는 청산기간이 만료한 날로부터 채권자에게 담보 목적물에 대한 사용 수익권이 이전된다.

29. 甲은 乙에 대한 1억원의 채권을 담보하기 위하여 丙소유의 X건물(3억원)에 가등기를 경료하였다. 다음 설명 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 甲은 乙에게 담보권실행을 통지하면 되고, 丙에게는 통지하지 않아도 청산기간이 진행될 수 있다.

② 甲의 청산금 지급과 丙의 X건물에 대한 소유권이전등기 및 인도 의무는 동시이행의 관계에 있다.

③ 청산기간이 경과 한 후에도 청산금을 지급받지 못한 丙은 모든 채무를 변제하고 담보가등기의 말소를 청구할 수 있다.

④ 실행통지가 도달 된 날로부터 2개월이 경과하지 않은 상태에서 甲이 한 본등기는 효력이 발생되지 않는다.

⑤ 甲이 청산절차를 거치지 않고 한 본등기도 이후에 청산절차를 완료하면 유효가 될 수 있다.

30. 乙은 채무자 甲에 대한 2억원의 채권을 담보하기 위하여 甲소유의 X건물(4억원)에 乙명의로 가등기를 경료하였고, 그 후 丙이 같은 건물에 저당권을 취득하였다. 다음 설명 중 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 乙이 청산기간이 지나기 전에 甲에게 청산금을 지급하였다면 이로써 丙에게 대항하지 못한다.

② 丙은 청산기간 동안에 채권의 변제기가 도래한 경우에 한하여 담보목적물에 대한 경매를 청구할 수 있다.

③ 甲은 乙이 통지한 청산금의 액수를 다툴 수 없다.

④ 청산기간 동안에 丙이 경매를 신청하더라도 乙은 청산금을 지급하면 가등기에 기한 본등기를 청구할 수 있다.

⑤ 丙이 신청한 경매에서 乙이 우선변제 받을 수 있는 채권은 경락대금 완납시에 확정된다.

---

§

수고하셨습니다.

합격을 진심으로 기원합니다!

§

민법 8/18(화)

민석기 교수 정답

1	⑤	21	②
2	①	22	④
3	②	23	①
4	④	24	③
5	④	25	①
6	③	26	⑤
7	②	27	②
8	⑤	28	④
9	④	29	①
10	②	30	①
11	③		
12	①		
13	②		
14	④		
15	⑤		
16	⑤		
17	③		
18	③		
19	②		
20	⑤		